

MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

k rukám ministra kultury

Napadený akt	usnesení Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2026, č. j. MK 53547/2026 SOCNS
Spisová značka	MK-S 6893/2026 SOCNS
Navrhovatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6, ID DS r8u3nhx
Postavení	zmocněnec přípravného výboru náboženské společnosti Konopná církev
Podání	datovou schránkou
Datum	V Ospělově dne 1. září 2026

ROZKLAD

proti usnesení o zastavení řízení podle § 102 odst. 4 ve spojení s § 101 písm. b) správního řádu

V zákonné lhůtě podávám jménem přípravného výboru Konopné církve podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozklad proti usnesení Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2026, č. j. MK 53547/2026 SOCNS, kterým bylo zastaveno řízení o návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí. Napadené usnesení považuji za nezákonné a v podstatných částech nepřezkoumatelné.

Rozklad napadá usnesení v celém rozsahu. Sdělení Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2026, č. j. MK 53559/2026 SOCNS, není samostatně napadáno opravným prostředkem; právní názory v něm obsažené jsou však součástí této rozkladové argumentace, protože objasňují důvody napadeného usnesení a oba akty byly vydány téhož dne a vzájemně na sebe odkazují.

Ministerstvo samo v odůvodnění napadeného usnesení uvádí, že na 23 otázek z původní žádosti a 18 otázek z jejího dodatku odpovědělo samostatným sdělením č. j. MK 53559/2026 SOCNS. Jde tedy celkem o 41 odpovědí, které jsou při přezkumu významné zejména pro otázku právní nerovnocennosti spolku a registrované církve, zvláštních práv, církevních škol, neveřejných pohřebišť, daňového a sbírkového režimu, zpovědního tajemství, praktického výkonu náboženské svobody a unijního rozměru.

I. Návrh rozhodnutí o rozkladu

Navrhuji, aby ministr kultury na návrh rozkladové komise podle § 152 odst. 3 správního řádu, za použití § 152 odst. 5 a 6 písm. a) ve spojení s § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu:

- zrušil usnesení Ministerstva kultury ze dne 31. 8. 2026, č. j. MK 53547/2026 SOCNS, v celém rozsahu a věc vrátil Ministerstvu kultury k novému projednání v řízení vedeném pod sp. zn. MK-S 6893/2026 SOCNS;
- v odůvodnění rozhodnutí o rozkladu vyslovil právní názor, že při novém projednání musí být přezkoumatelně vypořádány všechny uplatněné nové okolnosti, důkazy a právní argumenty, zejména právní nerovnocennost spolku a registrované církve, praktické důsledky neregistrace, změna právního kontextu konopí, režim náboženských předmětů a relevantní unijní souvislosti, a že před vydáním případného nového nepříznivého rozhodnutí musí být navrhovateli poskytnuta účinná možnost vyjádřit se k podkladům a konkrétním pochybnostem správního orgánu.

II. Procesní východisko: nové řízení bylo řádně zahájeno a musí být skutečně meritorní

Ministerstvo samo oznámením ze dne 12. 8. 2026, č. j. MK 49467/2026 SOCNS, potvrdilo, že řízení o návrhu na provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu bylo zahájeno již dne 26. 6. 2026 a je vedeno pod sp. zn. MK-S 6893/2026 SOCNS. Napadené usnesení proto není pouhým vyřízením podnětu, nýbrž výsledkem správního řízení, v němž musí být respektovány požadavky správního řádu na zjištění stavu věci, odůvodnění, vypořádání podstatných tvrzení a přezkoumatelnost.

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 3. 2025, č. j. 5 As 202/2024-22, je pro nynější věc zvlášť významný. V bodech 27 až 31 NSS výslovně připustil, že změnou okolností relevantní pro nové rozhodnutí nemusí být pouze klasická změna skutkového nebo právního stavu; může jí být rovněž změna právní argumentace, která povede posuzování jiným směrem. NSS současně zdůraznil, že k meritornímu posouzení žádosti podle § 101 písm. b) musí dojít tak jako tak a že pouhý odkaz na předchozí rozhodnutí je přijatelný zejména při nezměněné argumentaci a okolnostech.

Napadené usnesení však na straně 6 staví proti tomuto východisku tezi, že nové vysvětlení učení není novou okolností proto, že je navrhovatel mohl uvést již dříve, a dokonce uvádí, že jinak by mohl věrouku „znovu a znovu upřesňovat ... do nekonečna“. Taková úvaha zavádí podmínku, kterou § 101 písm. b) nestanoví. Nové rozhodnutí není obnovou řízení podle § 100 správního řádu a není podmíněno tím, že tvrzení nebo právní argumentace nemohly být uplatněny dříve. Právě rozsudek 5 As 202/2024-22 potvrzuje, že i rozšíření tvrzení či změna argumentace může vést k novému posouzení.

III. Vnitřní rozpor napadeného usnesení: ministerstvo tvrdí meritorní přezkum, ale čtyři klíčové okruhy vůbec neposoudilo

Na straně 5 napadeného usnesení ministerstvo výslovně uvádí, že důvody označené jako body 1, 2, 3 a 8 nejsou pro případné nové rozhodnutí relevantní a „ministerstvo se jimi tudíž nezabývalo“. Jde přitom právě o: (1) změnu právního režimu konopí zákonem č. 270/2025 Sb.; (2) nové forenzní, unijní a další právní podklady z roku 2026; (3) unijní rozměr dovozu, vývozu, výroby, distribuce a užívání náboženských předmětů z konopí; a (8) otázku reálného výkonu obřadů bez právního postavení registrované církve a při nejasném právním režimu jejích náboženských předmětů.

Současně však ministerstvo uzavírá, že provedlo „meritorní posouzení“ všech důvodů pro nové rozhodnutí. To je vnitřně rozporné. Nelze tvrdit, že byly všechny nové okolnosti věcně posouzeny, a zároveň čtyři z osmi stěžejních okruhů předem vyloučit bez testu jejich relevance k původním důvodům zamítnutí.

IV. Zásadní omyl: spolek a registrovaná církev nejsou právně rovnocenné

Ministerstvo ve sdělení č. j. MK 53559/2026 SOCNS odmítlo odpovědět na otázku, zda je spolková forma právně rovnocenná registraci církve, s tím, že tato otázka prý není pro registraci relevantní. Právě tato odpověď však mívá podstatu námitky. Navrhovatel netvrdí, že rozdíl právních forem sám automaticky zakládá nárok na registraci. Tvrdí, že tento rozdíl je nezbytný pro posouzení intenzity a reálných následků odmítnutí registrace a pro ověření staršího tvrzení státu, že Konopná církev může údajně plnohodnotně působit i bez registrace.

Platný zákon č. 3/2002 Sb. stanoví v § 6 odst. 1, že církev a náboženská společnost se stává právnickou osobou registrací podle tohoto zákona. Podle § 6 odst. 3 může registrovaná církev k plnění svého poslání mimo jiné vyučovat a vychovávat své duchovní a laické pracovníky ve vlastních školách a získat oprávnění k výkonu zvláštních práv. Podle § 7 může registrovaná církev při splnění dalších zákonných podmínek získat zvláštní práva, zejména vyučovat náboženství na státních školách, pověřovat duchovní k duchovenské službě v ozbrojených silách, vazbě, výkonu trestu a dalších zákonem vymezených zařízeních, konat církevní sňatky, zřizovat církevní školy a zachovávat zpovědní tajemství.

Je nutné zdůraznit přesně: tato zvláštní práva nevznikají automaticky samotnou registrací; registrace je však právním předpokladem, bez něhož církev o jejich přiznání podle § 11 vůbec nemůže usilovat. Běžný spolek není v právním postavení registrované církve a nemůže jako spolek získat oprávnění podle § 7 církevního zákona.

Rozdíl potvrzuje i § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví: neveřejné pohřebiště pro příslušníky církve může být za tam stanovených podmínek spojeno s registrovanou církví a zřizovatelem i provozovatelem takového neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná církev a náboženská společnost. Ani zde tedy spolek a registrovaná církev nemají stejné právní postavení.

Pokud ministerstvo na otázku církevní školy odpovídá, že „nemá v působnosti a pravomoci školství“, jde o odpověď formálně pravdivou pouze v tom smyslu, že ministerstvo není obecným školským orgánem. V kontextu položené otázky je však neúplná: právě Ministerstvo kultury rozhoduje podle církevního zákona o přiznání oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy. Otázka nebyla, kdo školu zapisuje do školského rejstříku, ale zda registrace církve vytváří právní možnost, kterou spolek nemá. Odpověď zní ano.

Stejně tak otázka neveřejného pohřebiště nebyla žádostí, aby Ministerstvo kultury rozhodovalo v působnosti orgánu pohřebnictví. Byla konkrétním příkladem zákonného rozdílu mezi spolkem a registrovanou církví. Odmítnutí tento rozdíl vůbec vyhodnotit vede k neúplnému posouzení tvrzení, že neregistrace nemá významný dopad na kolektivní výkon náboženského života.

IV.1. Další zákonné rozdíly mezi spolkem a registrovanou církví

Souhrnně tedy nejde o jediný izolovaný rozdíl, nýbrž o celý soubor právních následků: zvláštní právní status, možnost později získat zvláštní práva, církevní školy a výuku náboženství, duchovenskou službu, církevní sňatky, zpovědní tajemství, specifický režim některých pohřebišť, zvláštní daňové a sbírkové tituly, evidované církevní právnické osoby a svazy církví. Ministerstvo proto nemůže otázku právní nerovnocennosti spolku a církve odmítnout jako irelevantní.

Svazy církví. Církevní zákon upravuje rovněž svazy církví a náboženských společností, jejichž členství a právní režim jsou navázány na registrované církve. Také tato možnost potvrzuje, že zákonodárce vytvořil pro náboženské instituce samostatnou veřejnoprávní infrastrukturu, kterou nelze ztotožnit s obecným spolkovým právem.

Církevní právnické osoby a rejstříková autonomie. Zákon č. 3/2002 Sb. upravuje zvláštní režim evidovaných právnických osob založených registrovanou církví a vede pro ně zvláštní veřejný rejstřík. Jde o další institucionální mechanismus, který není totožný s běžnou spolkovou strukturou podle občanského zákoníku.

Procesní důsledky duchovní mlčenlivosti. Státem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti může mít následky i v procesním právu, například při výslechu svědka. Jde tedy o konkrétní právní účinek přesahující vnitřní organizaci církve. To dále vyvrací představu, že církevní status je jen názvem bez praktického významu.

Zpovědní tajemství a obdobné právo mlčenlivosti. Podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb. patří mezi zvláštní práva registrovaných církví právo zachovávat povinnost mlčenlivosti duchovními v souvislosti se zpovědním tajemstvím nebo s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství. Toto právo nevzniká automaticky samotnou registrací: registrovaná církev o ně může usilovat až po splnění podmínek § 11, přičemž zákon pro toto konkrétní právo stanoví i zvláštní podmínku tradice takové mlčenlivosti. Právně rozhodné však je, že spolek tuto cestu k veřejným právem uznanému církevnímu tajemství vůbec nemá. Interní etická povinnost diskrétnosti ve spolku není právně totožná se státem uznanou povinností mlčenlivosti duchovního.

Veřejné sbírky. Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, stanoví zvláštní režim pro shromažďování peněžních příspěvků registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům v kostelech, modlitebnách a jiných místech určených k náboženským úkonům, bohoslužbám a obřadům. Spolková výjimka je konstruována odlišně, zejména ve vztahu ke shromažďování příspěvků mezi členy. I zde tedy právní řád rozlišuje náboženskou instituci a běžný spolek.

Daňový režim. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, výslovně rozlišuje mezi členskými příspěvky spolku a příjmy registrovaných církví a náboženských společností. U registrovaných církví pracuje se zvláštní kategorií výnosů kostelních sbírek, příjmů za církevní úkony a příspěvků členů. Nelze proto tvrdit, že daňový status spolku a registrované církve je totožný. Současně je třeba vyvarovat se opačného zjednodušení: i spolky mohou v jednotlivých daňových režimech požívat osvobození. Argumentem není absolutní daňové zvýhodnění církví, nýbrž existence specifických zákonných titulů navázaných právě na církevní status a náboženské úkony.

Rozdíl mezi spolkem a registrovanou církví není pouze terminologický. Český právní řád s oběma formami spojuje odlišné právní následky. Tyto rozdíly samy o sobě nezakládají automatický nárok na registraci, jsou však přímo relevantní k tvrzení ministerstva, že neregistrace nepředstavuje podstatnou překážku kolektivního výkonu víry.

V. Cirkulární závěr „společenství, které není náboženské, se nemůže dovolávat náboženské svobody“

Ve sdělení č. j. MK 53559/2026 SOCNS ministerstvo uvedlo: „Společenství, které není náboženské, se nemůže dovolávat náboženské svobody.“ Tato formulace je v nynějším řízení logicky kruhová: právě otázka, zda Konopná církev je náboženským společenstvím ve smyslu zákona, je předmětem sporu. Nelze tedy nejprve předpokládat zápornou odpověď a z ní následně odvozovat nerelevanci námitek založených na čl. 15 a 16 Listiny a čl. 9 Úmluvy.

Navíc samotný rozsudek NSS č. j. 5 As 21/2022-83 rozlišuje mezi „náboženským vyznáním“ a jiným závažným „přesvědčením“ chráněným čl. 9 Úmluvy a čl. 15 Listiny. Nepřiznání statusu církve tedy samo o sobě neznamená, že dané společenství nebo jeho členové jsou zcela mimo ochranu svobody myšlení, svědomí, víry a sdružování.

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva navíc dlouhodobě přikládá právní subjektivitě náboženských komunit skutečný význam pro výkon čl. 9 ve spojení s čl. 11 Úmluvy; srov. zejména *Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova* a *Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria*. Právní uznání proto nelze redukovat na administrativní označení bez dopadu na náboženskou autonomii a kolektivní výkon víry.

VI. Neutralita státu a hranice právního testu náboženství

Ministerstvo má právo a povinnost zkoumat, zda jsou naplněny zákonné znaky § 3 písm. a) církevního zákona. Nemá však hodnotit pravdivost, rozumnost nebo společenskou přijatelnost samotné víry. Napadené usnesení na stranách 7 až 8 používá analogie s „vepřo-knedlo-zelem“ a „uctíváním alkoholu“, nové vymezení víry označuje za „banální konstatování“ a u otevřenosti vůči jiným tradicím hovoří o „věroučné prázdnotě“ a „žádném vlastním názoru“.

Tyto formulace nejsou neutrálním rozbořem zákonných znaků. Jsou hodnotovými a zlehčujícími soudy. Právě u netradičního a menšinového náboženského přesvědčení musí stát postupovat zvláště zdrženlivě, aby se z testu minimální soudržnosti a vážnosti nestalo posuzování toho, zda úředník považuje předkládanou metafyziku za dostatečně přesvědčivou.

NSS v rozsudku č. j. 5 As 21/2022-83 připomíná judikaturu ESLP, podle níž po dosažení potřebné míry naléhavosti, vážnosti, soudržnosti a důležitosti stát nemůže hodnotit legitimitu náboženského vyznání a má vystupovat jako neutrální a nestranný organizátor náboženského pluralismu. Ministerstvo může porovnat předložené učení se zákonnými kritérii; nemůže jeho náboženskou povahu vyvracet posměšnou analogií s pokrmem či alkoholem.

Historická zkušenost současně varuje před posuzováním méně známých náboženských tradic prizmatem věroučných měřítek dominantního náboženství. Evropské křesťanské dějiny, včetně vztahu katolických institucí k některým odlišným křesťanským proudům, stejně jako dějiny evropského setkávání s náboženskými tradicemi původních obyvatel jiných kontinentů, poskytují dostatek příkladů, kdy byla odlišná víra nahlížena jako méně hodnotná, pověrečná, bludná či nehodná stejného respektu; v některých obdobích bylo takové hodnocení spojeno i s represí a násilím. V českých dějinách představuje významný příklad konflikt s husitským hnutím. Právě tato historická zkušenost je jedním z důvodů, proč současný sekulární stát nesmí při právním posuzování menšinového náboženského společenství přebírat teologické měřítko některé z tradičních církví ani rozhodovat, která metafyzika, symbolika či podoba náboženské zkušenosti je dostatečně „skutečná“ nebo „hodnotná“.

VI.1. Riziko konfesně podmíněného hodnotícího rámce

Pokud by ze správního spisu vyplynulo, že konkrétní úřední osoba nebo odborný hodnotitel má k věci, účastníkům nebo výsledku řízení další osobní či institucionální vztah způsobilý vyvolat pochybnost o nepodjatosti ve smyslu § 14 správního řádu, vyhrazuje si navrhovatel právo takovou námitku uplatnit. Samotné katolické teologické vzdělání však rozklad za automatickou podjatost neoznačuje.

Právní námitka je užší a závažnější: ministerstvo musí podle čl. 2 odst. 1 Listiny, čl. 9 Úmluvy a judikatury ESLP i NSS zachovávat konfesní neutralitu. Při posuzování nového či synkretického náboženského společenství nesmí jako skryté měřítko používat model tradiční církve, představu osobního transcendentního Boha, výlučné věrouky nebo tradičně křesťanské organizace. Formulace napadeného usnesení o „věroučné prázdnotě“, „žádném vlastním názoru“, analogie s pokrmem či alkoholem a odmítnutí mezináboženské otevřenosti proto musí být přezkoumány právě z hlediska toho, zda nejde o hodnotový úsudek vycházející z určitého konfesního prototypu náboženství namísto neutrálního zákonného testu.

Současný vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností ThLic. Petr Šimůnek absolvoval studijní obor katolická teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a jeho rigorózní práce se týkala katolických teologických fakult a seminářů z pohledu kanonického práva; v minulosti působil rovněž jako tajemník Katolické teologické fakulty. Tyto objektivně ověřitelné

skutečnosti samy o sobě neprokazují jeho osobní katolické vyznání ani právní podjatost. O to důležitější však je, aby rozhodnutí jeho útvaru bylo navenek i obsahově prosté konfesně specifických měřítek.

Navrhovatel nepovažuje samotné náboženské přesvědčení, teologické vzdělání ani příslušnost úřední osoby či odborníka k určité církvi za důvod podjatosti. Takový závěr by byl sám v rozporu s principem náboženské svobody a rovnosti. Za relevantní však považuje otázku, zda při hodnocení netradičního náboženského společenství nebyla jako implicitní norma použita představa náboženství odvozená z tradičního křesťanského, případně katolického modelu víry.

VII. Nově formulovaná metafyzika, existenciální otázky a etika nebyly vypořádány v jejich skutečném obsahu

Podání z roku 2026 výslovně rozvedla tezi, že transcendentno není v učení Konopné církve odděleno od těla a přírody, že vědomí je místem duchovní zkušenosti a že kanabinoidní systém je chápán jako znamení propojenosti rostliny, živých tvorů, těla a vědomí. Současně formulovala existenciální otázky vztahu vědomí, těla, přírody, utrpení, uzdravení, soucitu a odpovědnosti. Ministerstvo tyto otázky v rozhodnutí zrekapitulovalo, ale následně je převážně odmítlo tvrzením, že jde o obecná biologická konstatování.

To však není úplná odpověď na položenou právní otázku. Skutečnost, že určité náboženské přesvědčení pracuje s biologickým nebo přírodním jevem, jej sama o sobě nezbavuje možnosti sakrálního či metafyzického významu. Rozhodné je, jaký význam mu dané společenství přikládá, jak je zakotven v jeho učení, obřadech a etice a zda vykazuje požadovanou soudržnost a vážnost.

Podobně ministerstvo odmítá etický systém jako „obecně uznávané mravní zásady“ a zavádí požadavek „nadosobního imperativu“. § 3 písm. a) však samostatnou zákonnou podmínku nazvanou „nadosobní imperativ“ neobsahuje. Je-li tento pojem užíván jako interpretační pomůcka, musí správní orgán vysvětlit jeho právní zdroj a konkrétně posoudit, zda předložené zásady úcty k životu, nenásilí, pravdivosti, soucitu, vzdělávání, vzájemné pomoci a ochrany slabých tvoří či netvoří soudržný normativní rámec. Pouhé označení za obecné zásady nestačí.

VIII. Ekumenická či mezináboženská otevřenost není důkazem absence vlastní víry

Ministerstvo v napadeném usnesení uvádí: „Ekumenismem se rozumí snahy o sblížení a spolupráce různých křesťanských církví. Konopná církev není křesťanskou církví, proto ani nemůže vykazovat znaky ekumenismu.“ Následně překládá deklarovanou otevřenost Konopné církve do pojmu mezináboženského dialogu, ale současně ji hodnotí jako projev „věroučné prázdnoty“ a připojuje úvahu, že kdo nemá vlastní názor, nemá problém být otevřen jakémukoli názoru. Právě tato část odůvodnění vyžaduje zvlášť přísný přezkum z hlediska neutrality státu.

VIII.1. Ministerstvo bez právního testu prohlásilo Konopnou církev za nekřesťanskou

Navrhovatel nikde netvrdil, že všichni členové Konopné církve jsou křesťané. Takový požadavek konfesní homogenity je naopak cizí předloženému učení. Již v doplnění kasační stížnosti ze dne 8. 12. 2022 bylo výslovně vysvětleno, že otevřenost Konopné církve jiným náboženstvím nevylučuje její vlastní náboženský směr, nevylučuje polyteismus a nevyžaduje, aby se člověk při přistoupení ke Konopné církvi vzdal své dosavadní víry.

Toto starší procesní tvrzení je významné i důkazně. Vyvrací představu, že dialogická a nadkonfesní otevřenost byla vytvořena až dodatečně jako reakce na napadené usnesení. Je výslovně formulovanou součástí argumentace o povaze Konopné církve.

Současně však ministerstvo nevysvětluje, podle jakého právního kritéria dospělo ke kategorickému závěru, že Konopná církev „není křesťanskou církví“. § 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb. neobsahuje definici „křesťanské církve“, nepředepisuje povinné přijetí určitého vyznání víry a už vůbec neopravňuje správní orgán rozhodovat, která teologická interpretace Boha, Krista, Trojice, stvoření nebo transcendence je ještě dostatečně křesťanská.

Kasační argumentace z roku 2022 přitom obsahuje zřetelné křesťanské symbolické a interpretační prvky. Přirovnává Ježíše jako „prvního mezi lidmi“ ke konopí jako výjimečné rostlině propojující skrze kanabinoidy živý svět; léčebný význam konopí staví do symbolické souvislosti s Ježíšovým uzdravováním nemocných; pro kapli v Ospělově byl popsán návrh vycházející z fresky Ježíše uzdravujícího slepé. Současně se argumentace hlásí k inspiracím buddhismu, hinduismu, šintoismu, animismu a polyteismu. Právě tato kombinace dokládá, že nejde o tvrzení „všichni jsme křesťané“, ale o vlastní náboženské učení schopné pracovat s více náboženskými jazyky.

Ministerstvo tedy nemůže nejprve bez vysvětlení autoritativně zařadit Konopnou církev mimo křesťanství a z tohoto vlastního nezaargumentovaného zařazení následně dovodit, že nemůže být ekumenická. Takový postup je kruhový. I kdyby ministr po řádném právním posouzení dospěl k závěru, že označení „křesťanská církev“ na Konopnou církev nedopadá, vůbec z toho neplyne, že její princip dialogu mezi křesťanskými a nekřesťanskými tradicemi představuje absenci věrouky.

VIII.2. Křesťanské symboly, metafyzika a svoboda teologické interpretace

Konopná církev nepokládá historicky vzniklé dogmatické formule za jedinou možnou podobu náboženské či křesťanstvím inspirované zkušenosti. Tradiční obrazy Boha, Trojice, Krista, stvoření a transcendence mohou být v náboženském vědomí chápány také symbolicky a jejich význam může být spojován s vědomím bytosti, která je prožívá a reflektuje. Jde o metafyzickou a teologickou pozici, nikoli o tvrzení přírodovědy.

Pro právní posouzení není rozhodné, zda správní orgán s takovou metafyzikou souhlasí. Rozhodné je, zda dosahuje potřebné míry naléhavosti, vážnosti, soudržnosti a důležitosti a zda společenství vykazuje zákonné znaky. Sekulární správní orgán nemůže jako skryté měřítko používat jednu ontologickou představu Boha „vně“ člověka a přírody a z odlišného, imanentního či symbolického pojetí dovozovat nedostatek metafyziky.

Křesťanství samo je historicky pluralitní tradicí, jejíž dogmatické formule, kanonické tradice a teologické výklady se utvářely v dlouhém historickém vývoji, v teologických sporech, koncilech a rozdílných interpretačních tradicích. Správní orgán proto nemůže jednu historicky institucionalizovanou podobu křesťanské teologie proměnit v právní definici, podle níž by posuzoval náboženskou povahu nového či synkretického společenství.

VIII.3. Otevřenost není věroučná prázdnota, ale pozitivní princip

Navrhovatel nepochybně, že výraz „ekumenismus“ bývá v tradiční křesťanské terminologii užíván v užším významu pro sbližování křesťanských církví. Podle § 37 odst. 1 správního řádu se však podání posuzuje podle skutečného obsahu. Z podání je zřejmé, že tímto pojmem byla popsána otevřenost k dialogu mezi různými náboženskými tradicemi a možnost souběhu náboženských identit, nikoli tvrzení, že všichni členové Konopné církve jsou křesťané.

Tato otevřenost není absencí stanoviska. Je sama stanoviskem: odmítnutím nároku jediné tradice na výlučné vlastnictví duchovní pravdy a přijetím nikdy neuzavřeného dialogu o člověku, vědomí, těle, ostatních živých bytostech, přírodě, posvátnu a transcendenci. Člen může do tohoto dialogu vstupovat z křesťanského, buddhistického, hinduistického, animistického, polyteistického či jiného východiska, aniž by tím Konopná církev přestávala mít vlastní identifikovatelný princip.

Právě zde navazuje současná formulace na kasační stížnost z roku 2022: ta již tehdy výslovně namítala, že otevřenost jiným náboženstvím nehovoří proti náboženské povaze Konopné církve a že členství nevyžaduje zbavení se dosavadní víry. Napadené usnesení tuto dlouhodobou argumentační kontinuitu nevyvrací; pouze ji hodnotově označuje za prázdnotu.

VIII.4. Vědomí, tělo, endokanabinoidní systém a konopí jako náboženský symbol

Podání z roku 2026 rozvinula metafyzickou rovinu dále: transcendentno není nutně chápáno jako skutečnost oddělená od těla a přírody; vědomí je místem duchovní zkušenosti a živé tělo jejím nositelem. Učení připisuje vědomí konstitutivní roli v tom, jak je skutečnost prožívána a významově utvářena. To je náboženská a filozofická teze, nikoli tvrzení, že přírodověda prokázala, že vědomí fyzikálně „vytváří realitu“.

Endokanabinoidní systém a působení kanabinoidů mohou být předmětem přírodovědného poznání; jejich označení za znamení propojenosti živých organismů, vědomí a přírody je naproti tomu náboženskou interpretací. Stejně jako fyzická voda, chléb, víno, světlo nebo dech mohou v různých tradicích nést význam přesahující jejich chemické vlastnosti, ani biologická povaha konopí nevylučuje jeho symbolickou či sakrální interpretaci.

Konopí proto není v předloženém učení posvátné prostě proto, že ovlivňuje vědomí nebo že je užitečnou plodinou. Je interpretováno jako mnohovrstevnaté znamení vztahu rostliny, lidského a živočišného organismu, vědomí, péče, uzdravování, potravy, materiální kultury a krajiny. Přirovnání ministerstva k alkoholu nebo k „vepřo-knedlo-zelu“ tento argument nenapadá v jeho skutečné podobě; nahrazuje jej zjednodušenou tezí, kterou navrhovatel netvrdil.

VIII.5. Rastafari jako komparativní varování před rigidním modelem náboženství

Komparativní význam má zahraniční judikatura týkající se Rastafari. Nejde o tvrzení, že všichni Rastafari jsou křesťané ani že jejich právní status lze mechanicky přenést do českého registračního práva. Význam spočívá v tom, že právní řády a soudy dokázaly uznat náboženskou povahu tradice, která propojuje biblické zdroje, vlastní teologii, neformální organizační strukturu a sakrální užívání konopí.

Ústavní soud Jihoafrické republiky ve věci Prince v President of the Law Society of the Cape of Good Hope, CCT 36/00, [2002] ZACC 1, výslovně uvedl, že není sporu o tom, že Rastafari je náboženství chráněné ústavní svobodou náboženství. Popsal Bibli jako inspirační a posvátný zdroj, reasoning jako kolektivní formu communion a užívání konopí jako ústřední prvek náboženské praxe; konopí je v tomto kontextu chápáno jako posvátná, Bohem daná rostlina a jako svátost označovaná Communion. Pro tento rozklad je podstatné, že soud náboženský význam rostliny neposuzoval podle toho, zda má současně léčebné, potravinové či jiné profánní využití, nýbrž podle jejího místa v ucelené víře, obřadech a komunitní praxi.

Institucionální příklad poskytuje také Jamajka. Parlament přijal The Church of Haile Selassie I (Incorporation and Vesting) Act, 2013, No. 30, jímž byla vytvořena právnická osoba Church of Haile Selassie I; preambule zákona odkazuje na Bibli, Boží morální zákony, otcovství Boha a bratrství člověka. Ani tento příklad není důkazem, že všechny rastafariánské komunity mají stejnou teologickou nebo

právní klasifikaci. Je relevantní pouze jako doklad, že netradiční náboženská tradice spojená se sakrálním významem konopí může mít právně institucionalizovanou církevní podobu.

Komparace je pro českou věc relevantní jako metodologické varování: nezvyklá organizace, synkretické či vícezdrojové učení a sakrální vztah ke konopí samy o sobě nedovolují státu prohlásit společenství za nenáboženské. O to méně může být rozhodující, zda se jeho věrouka vejde do představy správního orgánu o tradiční evropské církvi.

VIII.6. Starší kasační argumentace potvrzuje kontinuitu, nikoli účelovou změnu učení

Doplnění kasační stížnosti ze dne 8. 12. 2022 je pro nynější nové řízení významným podkladem. Již tehdy bylo namítáno, že v mezinárodním právu neexistuje obecně přijímaná definice náboženství, že pojem nelze upínat k tradiční víře v Boha, že hinduismus a další východní náboženství ukazují rozmanitost metafyzických modelů a že stát nesmí posuzovat „opravdovost“ menšinového náboženství prizmatem tradičních či mainstreamových náboženství.

Stejně podání popsalo ucelený pohled na svět, bytí člověka a jeho propojení s přírodou, symbol listu konopí, setkávání a obřadní rozměr, vnitřní strukturu, pomoc členům v nouzi, ustanovující sjezd z roku 2016 a snahu o využití kaple v Ospělově. Dále připomnělo sakrální vztah ke konopí v různých náboženských tradicích. Ministerstvo proto nemůže novou formulaci metafyziky z roku 2026 posuzovat, jako by před ním dříve stála pouze teze o praktické prospěšnosti rostliny.

Mimořádně významná je také námitka týkající se původního znaleckého posudku doc. PhDr. Davida Václavíka, Ph.D. Podle kasačního podání sám znalec uvedl, že jemu dostupné informace neposkytují dostatek relevantních informací k odpovědnému rozhodnutí, zda komunita splňuje definiční znaky náboženské skupiny; přitom se neúčastnil obřadu či shromáždění Konopné církve a nehovořil s jejími hlavními představiteli. Posudek připouštěl existenci jiných náboženských hnutí a kultů se sakralizací posvátné rostliny.

Tato historie zesiluje požadavek, aby nové řízení podle § 101 písm. b) správního řádu nebylo redukováno na opakování starého závěru. Jestliže původní odborný podklad sám pracoval s informačním deficitem a nyní byly předloženy podstatně podrobnější informace o metafyzice, etice, obřadech, dialogické otevřenosti a právním významu registrace, musí být jejich skutečný obsah posouzen.

VIII.7. Dílčí závěr

Rozklad tedy netvrdí, že všichni členové Konopné církve jsou křesťané, ani nežádá, aby ministr Konopnou církev povinně zařadil do určité konfese. Tvrdí, že ministerstvo nemůže bez právního kritéria kategoricky rozhodnout, že Konopná církev křesťanskou církví není, a následně tento vlastní závěr použít jako argument proti její deklarované ekumenické či mezináboženské otevřenosti.

Rozhodující je skutečný obsah učení: vlastní metafyzická interpretace vztahu vědomí, těla, živé přírody a posvátna; sakrální význam konopí; etické principy; historicky doložené křesťanské i jiné náboženské inspirace; a dlouhodobě deklarovaná možnost dialogu a souběhu náboženských identit. Pluralita těchto inspiračních zdrojů není sama o sobě „věroučnou prázdnotou“. Může být právě pozitivním znakem věrouky, jejímž principem je neuzavřenost duchovního poznání a pokojný dialog mezi tradicemi.

IX. Nový právní kontext konopí je relevantní k původní skutkové premise o skutečném účelu církve

Navrhovatel nežádá, aby Ministerstvo kultury přezkoumávalo trestní rozsudky, stanovovalo forenzní metodu měření THC nebo rozhodovalo o zákonnosti jednotlivých postupů policie. Tímto způsobem ministerstvo námitku nesprávně zužuje.

V původním registračním řízení a následném soudním přezkumu však byl významnou součástí skutkového kontextu názor, že hlavním záměrem registrace je získat právní ochranu uživatelů konopí, respektive že skutečným těžištěm projektu je rehabilitace či legalizace užívání konopí. Rozsudek NSS č. j. 5 As 21/2022-83 tuto historii výslovně rekapituluje. Jestliže byl právní a společenský status konopí použit jako součást hodnocení účelu a věrohodnosti církve, potom pozdější zásadní změna právního kontextu nemůže být bez jakéhokoli testu označena za absolutně irelevantní.

Zákon č. 270/2025 Sb., účinný od 1. 1. 2026, sám o sobě registraci nezakládá. Je však objektivně novou právní okolností. Správní orgán měl alespoň vysvětlit, zda a proč tato změna nemění váhu dřívější skutkové úvahy, že náboženské tvrzení je ve skutečnosti jen prostředkem k obejití represivního režimu konopí. Odpověď „nemáme pravomoc posuzovat tento zákon jako novou okolnost“ je nepřijatelná: každý správní orgán musí při vlastním rozhodování znát a zohlednit relevantní platné právo, byť je nevykonává jako věcně příslušný orgán.

X. Unijní rozměr: čl. 17 odst. 1 SFEU není generální výlukou unijního práva

Ministerstvo ve sdělení č. j. MK 53559/2026 SOCNS i v napadeném usnesení odkazuje na čl. 17 odst. 1 SFEU a z něj dovozuje, že „oblast registrace církví a náboženských společností unijní právo neupravuje“. První část tohoto tvrzení je nutno formulovat přesněji: čl. 17 odst. 1 SFEU stanoví, že Unie respektuje status církví a náboženských sdružení nebo společenství podle vnitrostátního práva a nezasahuje do něj. Z tohoto ustanovení však neplyne, že jakákoli právní otázka, která se dotýká církve nebo náboženského společenství, je tím automaticky vyňata z působnosti ostatního unijního práva.

To potvrzuje i judikatura Soudního dvora EU. Ve věci C-414/16, Egenberger, velký senát Soudního dvora posuzoval otázky církevní autonomie právě ve světle čl. 17 SFEU společně s unijním antidiskriminačním právem a články 10, 21 a 47 Listiny základních práv EU. Článek 17 tedy chrání vnitrostátní status církví; není však univerzální klauzulí vylučující aplikaci unijních pravidel tam, kde jinak jejich věcná působnost vznikne.

Navrhovatel netvrdí, že samotné rozhodnutí o registraci je bez dalšího opatřením podle čl. 34 SFEU. Tvrdí užší a právně přesnější věc: jsou-li náboženské a obřadní předměty z konopí současně zbožím pohybujícím se přes hranice členských států, mohou vnitrostátní omezení jejich dovozu, výroby, uvádění na trh nebo užívání vstoupit do působnosti unijního práva. Článek 34 SFEU zakazuje mezi členskými státy množstevní omezení dovozu a opatření s rovnocenným účinkem. Otázka konkrétní aplikace a případného odůvodnění omezení je samostatná; nelze ji však odmítnout pouhou větou, že registrace církví je vnitrostátní záležitostí.

Stejně tak směrnice (EU) 2015/1535 může být relevantní pouze tehdy, pokud konkrétní vnitrostátní pravidlo skutečně naplňuje definici technického předpisu a byly splněny další podmínky její působnosti. Rozklad proto netvrdí předem výsledek této unijní otázky. Namítá, že ministerstvo ji bez přezkoumatelného rozboru prohlásilo za irelevantní, ačkoli byla spojena s praktickým výkonem tvrzeného náboženského života a s přeshraničním nakládáním s předměty.

Ministerstvo má pravdu pouze v tom, že samo není soudem oprávněným podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podle čl. 267 SFEU. Položená otázka však nezněla jen tak, zda má ministerstvo předběžnou otázku samo položit. Směřovala také k tomu, zda ministerstvo považuje unijní problém za relevantní pro případný soudní přezkum a z jakých konkrétních důvodů jej za relevantní nepovažuje. Na tuto část ministerstvo neodpovědělo.

XI. Náboženské předměty z konopí nejsou vedlejší otázkou, pokud stát současně tvrdí, že neregistrace nebrání faktickému fungování

Ministerstvo označilo za irelevantní i otázku, jak může Konopná církev reálně vykonávat své obřady bez registrace a při nevyjasněném režimu náboženských předmětů. To je přitom přímá odpověď na starší argument správních orgánů a soudů, že neregistrované společenství může nábožensky fungovat i bez registrace.

Jestliže stát používá možnost neformálního fungování jako argument, proč odmítnutí registrace nepředstavuje významný zásah, musí být připraven zkoumat, zda je toto fungování reálně možné, nikoli pouze teoreticky deklarované. Právě rozdíly mezi spolkem a církví a právní režim náboženských předmětů ukazují, že otázka praktického výkonu není od merita zcela oddělitelná.

XII. Webová stránka nemohla bez dalšího nahradit zjištění struktury, orgánů, obřadů a duchovní služby

Ministerstvo v závěru napadeného usnesení vyvozuje z aktuální webové stránky Konopné církve, že její „hlavní (a více méně jedinou) činností“ jsou soudní a správní řízení s orgány veřejné moci, zatímco na webu mají absentovat informace o struktuře církve, jejích orgánech, vnitřních předpisech, náboženských obřadech, bohoslužbách, vyučování náboženství a duchovní službě. Z tohoto pozorování ministerstvo činí jeden z podkladů svého závěru, že předmět činnosti a víry Konopné církve nelze zahrnout pod pojem náboženství. Takový úsudek je skutkově i právně vadný.

Internetová stránka není statutem, věroučným spisem ani úplným inventářem života náboženského společenství. Z toho, že určitá skutečnost není v určitém okamžiku na veřejném webu popsána, bez dalšího neplyne, že neexistuje. Absence informace na webové stránce není důkazem absence skutečnosti.

V projednávané věci je to zvláště významné proto, že již v registračním řízení v roce 2016 až po soudní řízení a doplnění kasační stížnosti dne 8. 12. 2022 byly popsány konkrétní projevy komunitního a náboženského života: setkávání členů na jaře a na podzim na konkrétních externích odborných konferencích a vlastních Konferencích členů spojená se sdílením vědění a prohlubováním víry, vlastní symbolika, strukturalizace a pravidla, pomoc členům v nouzi, ustanovující sjezd dne 14. 5. 2016 a dlouhodobá snaha získat kapli v Ospělově jako místo setkávání a obřadů.

Ministerstvo proto nemůže obsah správního spisu nahradit momentální podobou webové prezentace a z toho, co na ní údajně nenalezlo, dovodit neexistenci skutečností, které byly v předchozím řízení tvrzeny a dokládány.

Pokud ministerstvo právě strukturu, orgány, vnitřní pravidla, obřady, bohoslužby, výuku a duchovní službu považovalo za rozhodné, mělo tyto okolnosti hodnotit podle správního spisu a případné konkrétní pochybnosti procesně vyjasnit. Dne 18. 8. 2026 přitom navrhovateli sdělilo, že ve spise jsou dokumenty předložené navrhovatelem, dokumenty ministerstva a kopie webových stránek. Následně však z

webové prezentace učinilo negativní skutkové závěry, aniž by před vydáním napadeného usnesení přesně označilo, které konkrétní skutečnosti považuje za neprokázané a proč dřívější podklady nepovažuje za dostačující.

XII.1. Zákonná obrana náboženské svobody není důkazem nenáboženskosti

Ještě závažnější je druhá část ministerské úvahy. Samotná skutečnost, že významnou část veřejně dokumentované činnosti náboženského společenství tvoří právní obrana jeho členů a snaha zákonnými prostředky dosáhnout uznání a ochrany jejich práv, není argumentem proti náboženské povaze tohoto společenství. Za určitých okolností může naopak vysvětlovat, proč je jeho veřejná prezentace právními spory výrazně poznamenána.

Konopná církev neskrývá, že významnou část své veřejné činnosti věnuje soudním, správním a jiným zákonným řízením. Činí tak právě proto, že její členové dlouhodobě tvrdí, že praktický výkon jejich přesvědčení, nakládání s náboženskými předměty a jejich právní a institucionální postavení jsou veřejnou mocí omezovány. Již kasační argumentace z roku 2022 spojovala otázku registrace s možností používat náboženské a bohoslužebné předměty z konopí, konat obřady, vyučovat a prakticky uskutečňovat náboženské přesvědčení.

Stejně podání z roku 2022 poukazovalo i na skutečnost, že zmocněnec přípravného výboru se tehdy nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti s pěstováním konopí pro tvrzené léčebné a duchovní účely. Tuto okolnost nelze používat jako automatický důkaz existence náboženství; může však být relevantní při posuzování vážnosti, naléhavosti a upřímnosti tvrzeného přesvědčení. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ostatně pracuje s požadavkem určité míry přesvědčivosti, vážnosti, soudržnosti a důležitosti přesvědčení.

Není logicky přijatelné obrátit tuto skutečnost proti navrhovateli tak, že čím intenzivněji se náboženské společenství zákonnými prostředky brání proti zásahům do podmínek, za nichž chce svou víru uskutečňovat, tím více má jeho právní obrana dokazovat, že náboženským společenstvím není. Takový úsudek by byl kruhový. Právní obrana zde nestojí mimo deklarovanou víru; je zčásti důsledkem sporu o podmínky jejího praktického výkonu.

XII.2. Historická zkušenost: právní konflikty a omezení osobní svobody provázely i vznik a prosazování jiných náboženských komunit

Historická zkušenost potvrzuje, že právní konflikty s veřejnou mocí, pronásledování, zatýkání nebo věznění členů nejsou v dějinách náboženských komunit ničím výjimečným. Samy o sobě samozřejmě neprokazují pravdivost ani náboženskou povahu určitého učení; stejně tak je však nelze používat jako indicii, že náboženský život neexistuje.

Výmluvným příkladem jsou kvakeři (Religious Society of Friends). Podle historických materiálů Quakers in Britain vzniklo toto náboženské hnutí v 17. století v konfliktu s tehdejší etablovanou církevní a politickou strukturou. George Fox byl opakovaně vězněn za šíření svého náboženského poselství a řada raných kvakerů byla bita a vězněna za jednání vycházející z jejich přesvědčení, mimo jiné za odmítání přísah a za konání shromáždění. Teprve Toleration Act z roku 1689 umožnil kvakerům legálně bohoslužebně působit. Jejich dnešní existence jako uznávané náboženské tradice názorně ukazuje, že konflikt s právním řádem určité doby nebo rozsáhlá obrana náboženského přesvědčení není znakem jeho nenáboženskosti.

Obdobnou právní zkušenost představují Svědkové Jehovovi. Evropský soud pro lidská práva ve věci Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria posuzoval dlouhodobý zápas této náboženské komunity o právní uznání a veřejnoprávní právní osobnost. Judikatura ESLP v této oblasti

ukazuje, že právní status náboženského společenství a možnost jeho kolektivního působení nejsou pouhou administrativní formalitou, ale mohou zasahovat do výkonu práv chráněných čl. 9 ve spojení s čl. 11 Úmluvy.

Tyto historické a právní paralely neznamenají ztotožnění Konopné církve s kvakery nebo Svědky Jehovovými a samy o sobě nedokazují splnění § 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb. Ukazují však metodickou chybu ministerské úvahy: intenzivní zákonná obrana práv, včetně obrany vedené za cenu osobních následků, není znakem nenáboženskosti. U menšinové nebo nové náboženské komunity může být naopak důsledkem toho, že její přesvědčení, praxe nebo právní status narážejí na existující právní a institucionální rámec.

XII.3. Vnitřní rozpor argumentace ministerstva

Zvláštní význam má skutečnost, že stát v předchozích řízeních argumentoval, že odmítnutí registrace nebrání Konopné církvi existovat a vykonávat svou víru neformálně. Již kasační stížnost proti tomu podrobně namítala, že registrace ovlivňuje právní subjektivitu, institucionální fungování, přístup k některým zvláštním právům, ochranu náboženského života a postavení společenství navenek.

Je proto vnitřně rozporné, jestliže stát na jedné straně tvrdí, že registrace není pro faktický výkon víry nezbytná, ale jestliže se členové společenství zákonnými prostředky domáhají odstranění překážek tohoto výkonu, použije na druhé straně rozsah jejich právní aktivity jako argument, že jejich činnost není náboženská. Taková konstrukce vytváří pro menšinové náboženské společenství prakticky neřešitelný kruh.

Náboženská svoboda, kterou je třeba před veřejnou mocí opakovaně hájit, nepřestává být náboženskou svobodou jen proto, že její obrana vytvořila rozsáhlý soudní a správní spis.

Ministerstvo tedy může hodnotit skutečný obsah a projevy tvrzené víry podle zákonných kritérií, nemůže však bez dalšího zaměnit veřejnou dokumentaci právního zápasu za důkaz absence náboženského života. Jestliže chtělo z webové stránky učinit významný důkaz, muselo její obsah zasadit do kontextu celého správního spisu, předchozí argumentace a konkrétních důvodů, proč jsou jednotlivá řízení vedena.

XIII. Důkazní a procesní návrhy pro rozkladové řízení

Navrhuji, aby rozkladová komise a ministr při přezkumu vycházeli nejméně z těchto podkladů:

1. žádost ze dne 26. 6. 2026 a její dodatek doručený dne 7. 7. 2026;
2. procesní upřesnění ze dne 24. 7. 2026;
3. oznámení Ministerstva kultury ze dne 12. 8. 2026, č. j. MK 49467/2026 SOCNS, potvrzující zahájení řízení dne 26. 6. 2026;
4. sdělení Ministerstva kultury ze dne 18. 8. 2026, č. j. MK 50704/2026 SOCNS;
5. napadené usnesení ze dne 31. 8. 2026, č. j. MK 53547/2026 SOCNS, a související sdělení č. j. MK 53559/2026 SOCNS;
6. rozsudek NSS ze dne 14. 3. 2025, č. j. 5 As 202/2024-22, zejména body 27 až 31;
7. rozsudek NSS ze dne 10. 3. 2023, č. j. 5 As 21/2022-83, včetně částí týkajících se náboženské neutrality, rozdílu mezi náboženským vyznáním a přesvědčením a právních následků neregistrace;

8. usnesení NSS ze dne 20. 12. 2018, č. j. 7 As 188/2018-386, z něhož plyne, že tehdejší evropské otázky nebyly meritorním jádrem procesně úspěšné žaloby a nebyly tím jednou provždy věcně vyřešeny;
9. usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 503/19, v němž Ústavní soud výslovně uvedl, že se návrhem na položení předběžné otázky vzhledem k procesnímu výsledku nezabýval;
10. doplnění kasační stížnosti ze dne 8. 12. 2022 ve věci 5 As 21/2022, zejména části o metafyzice, otevřenosti jiným náboženstvím, křesťanské symbolice, znaleckém posudku a právních následcích neregistrace;
11. aktuální znění § 6, § 7 a § 11 zákona č. 3/2002 Sb. a § 3 zákona č. 256/2001 Sb.;
12. čl. 17, čl. 34 a čl. 267 SFEU a rozsudek Soudního dvora EU ze dne 17. 4. 2018 ve věci C-414/16, Egenberger;

XIV. Závěr

Napadené usnesení není vadné proto, že ministerstvo využilo § 102 odst. 4 správního řádu jako takový. Tento procesní výsledek zákon připouští, pokud po skutečně plnohodnotném meritorním posouzení nelze dříve zamítnuté žádosti vyhovět. V nynější věci však ministerstvo významnou část nových okolností předem vyloučilo, a to právě tam, kde měly přímou vazbu na starší skutkové hodnocení účelu Konopné církve, praktické důsledky neregistrace a možnost výkonu tvrzené víry.

Současně ministerstvo nevypořádalo zásadní právní fakt, že spolek a registrovaná církev nemají v českém právním řádu stejné postavení. Registrace je podmínkou vzniku právnické osoby podle církevního zákona a předpokladem možnosti získat zvláštní práva, která spolek získat nemůže. Zákon o pohřebnictví navíc výslovně váže určité neveřejné pohřebiště pouze na registrovanou církev. Proto nelze tvrzení o faktické rovnocennosti neregistrovaného fungování ponechat bez konkrétního testu.

A konečně nelze čl. 17 SFEU použít jako generální argument, že jakýkoli unijní rozměr je vyloučen. Registrace jako taková je upravena vnitrostátním právem, avšak konkrétní přeshraniční nakládání se zbožím, byť je současně náboženským předmětem, může vstoupit do působnosti unijního práva. Ministerstvo nemusí samo rozhodnout všechny tyto otázky, ale nemůže je prohlásit za právně neexistující a současně na jejich nevyřešenosti stavět tvrzení, že církev může bez registrace plnohodnotně fungovat.

Z těchto důvodů žádám ministra kultury, aby napadené usnesení zrušil a umožnil řádné pokračování nového řízení.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

zmocněnec přípravného výboru náboženské společnosti Konopná církev

ID datové schránky: r8u3nhx

Použité právní a judikaturní zdroje

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zejména § 3, § 14, § 36, § 37, § 50, § 89, § 90, § 101, § 102 a § 152;

- zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, zejména § 3, § 4, § 6 až § 8, § 11 a § 15a až § 17;
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, § 3;
- zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, zejména § 1 a § 2;
- zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zejména § 19 odst. 1 písm. a) a b);
- zákon č. 270/2025 Sb., účinný od 1. 1. 2026;
- Listina základních práv a svobod, zejména čl. 2, 15 a 16;
- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, zejména čl. 9 a 11;
- NSS, rozsudek ze dne 14. 3. 2025, č. j. 5 As 202/2024-22;
- NSS, rozsudek ze dne 10. 3. 2023, č. j. 5 As 21/2022-83;
- NSS, usnesení ze dne 20. 12. 2018, č. j. 7 As 188/2018-386;
- Ústavní soud, usnesení ze dne 26. 3. 2019, sp. zn. II. ÚS 503/19;
- SFEU, čl. 17, 34 a 267; směrnice (EU) 2015/1535;
- Soudní dvůr EU, rozsudek velkého senátu ze dne 17. 4. 2018, C-414/16, Vera Egenberger v Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V., ECLI:EU:C:2018:257;
- ESLP, Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova, č. 45701/99; Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas and Others v. Austria, č. 40825/98; Izzettin Doğan and Others v. Turkey, č. 62649/10;
- Ústavní soud Jihoafrické republiky, Prince v President of the Law Society of the Cape of Good Hope, CCT 36/00, [2002] ZACC 1;
- Jamaica, The Church of Haile Selassie I (Incorporation and Vesting) Act, 2013, No. 30.
- Quakers in Britain, History of Quakers; The beginnings of Quakerism; historické materiály k George Foxovi a ranému pronásledování kvakerů.